

Nr. 260 Diktat des Staatssekretärs Stuckart vom 6. November 1935

R 18/5514, Bl. 86–90 Durchschlag für StS Pfundtner¹

Beginn:

Beginn:

[Abgrenzung des Judenbegriffs im Sinne der Nürnberger Gesetze]

Geheim!

Der Halbjude ist weder wesensgleich dem Deutschen, noch ist er wesensgleich dem Juden. Er ist auch keinem von beiden annähernd wesensgleich, sondern im Halbjuden stecken nach den Mendelschen Gesetzen 50% jüdische und 50% deutsche Erbmasse, wobei vielleicht die deutsche Erbmasse im Halbjuden nicht die beste ist.

Bei der Zuteilung des Halbjuden auf die eine oder andere Seite kann es sich daher immer nur darum handeln, ob der Halbjude in allen oder in einzelnen Fragen und Lebensgebieten mit der einen oder anderen Seite *gleichbehandelt* werden soll. Es ist in diesem Sinne zu prüfen, ob man die Halbjuden

– 1.

¹ Das Original wurde Frick vorgelegt; R 18/5514, Bl. 91; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30711. Maschinenschriftl. Kopf: „Diktat Stuckarts im Verbindungsstab am 6. 11. 35.“ Der dem StdF unterstehende „Verbindungsstab der NSDAP“ fungierte seit März 1933 in der Berliner Wilhelmstr. 64 „als eine Art Schleuse für den Geschäftsverkehr zwischen den Dienststellen der Partei einerseits sowie den Reichsministerien und der Reichskanzlei andererseits“; LONGERICH, Hitlers Stellvertreter, S. *17 f. Für die Aufstellung der Ausführungsbestimmungen zu den Nürnberger Gesetzen gehörten ihm RÄF Gerhard Wagner, sein Stellvertreter Friedrich G. Bartels, MR Walther Sommer und der Leiter des Rassenpolit. Amtes Walter Groß an. Auf seinen des RIM standen ihnen Stuckart, MR Lösenner und zeitweise ORR Globke gegenüber. Kernproblem und Hauptstreitpunkt war die „Sortierung“ der Halbjuden, also die Eingrenzung des von der Judengesetzgebung betroffenen Kreises jüdischer Mischlinge. Veranlaßt war dieser Abgrenzungsbedarf durch den Umstand, daß Hitler am 15. 9. 35 unter den vier ihm zur Auswahl vorgelegten Fassungen des *BlutschutzG* (u. Anm. 17) zwar die relativ mildeste Fassung D unterzeichnet, dabei jedoch den Satz gestrichen hatte: „Dieses Gesetz gilt nur für Volljuden.“ Damit war bewußt offengelassen, wer denn als Jude zu gelten habe.

Die Verhandlungen im Verbindungsstab zogen sich von Ende September bis Anfang November 1935 hin, wobei Stuckart und Lösenner die Position Wagners, der auch die sog. Vierteljuden (Mischlinge II. Grades) generell unter Ausnahmerecht zu stellen wünschte, hinhaltend bekämpften; vgl. LÖSENER, Rasseferent, S. 279 ff. Für die Haltung Stuckarts ist aufschlußreich seine am 9. 10. 35 an StS Schlegelberger auf dessen Frage nach dem Sachstand gegebene telefonische Mitteilung, die Schlegelberger wie folgt festhielt: „Der Verbindungsstab habe jetzt selbst Bedenken gegen die Sortierungstheorie bekommen. Es werde sich nunmehr entscheidend um die Frage handeln, ob die 50%igen Nichtarier den Juden oder den Nichtjuden zugeschlagen werden sollten. Er [Stuckart] nehme ohne weiteres an, daß der Verbindungsstab dafür eintreten werde, die 50%igen Nichtarier den Juden zuzuschlagen, und er erkenne an, daß man dafür politische Gesichtspunkte geltend machen könne. Auf der anderen Seite sprächen hiergegen doch gewichtige Bedenken. Einmal antworte man seines Erachtens doch wohl zuviel arisches Blut dem Judentum aus und blähe damit das Judentum auf. Ferner müßten die Interessen der Wehrpolitik in den Vordergrund gestellt werden. Schließlich mache man, wenn man den Kreis der Juden zu groß ziehe, Maßnahmen zur Beschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Juden unmöglich. Das sei auch die Auffassung der Herren Schacht und Posse. [...] Für die weitere Behandlung der Frage sei die Entscheidung des Führers maßgebend, der dezidiert erklärt habe, die beteiligten Minister müßten sich einigen. Zu diesen beteiligten Ministern gehöre unzweifelhaft auch der Reichsjustizminister.“ R 22/459, Bl. 137; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30666. Die Entscheidung sollte auf einer Chefbesprechung am 5. 11. unter Vorsitz Hitlers fallen, die er jedoch kurzfristig absagte, weil eine Einigung nicht in Sicht, vielmehr abzusehen war, daß die Partei den mäßigenden Argumenten der Ressorts (AA, RIM, RJuM, RWiM) wenig entgegenzusetzen haben würde. Hierzu wie zu den Verhandlungen allgemein: ADAM, Judenpolitik, S. 132–140. Zahlreiche Entwürfe und Gegenentwürfe der 1. VO zum ReichsbürgerG und der 1. DVO zum BlutschutzG in: R 18/5513–5514. Hauptgrundlage des Stuckartschen Diktats bildeten Lösenners Aufzeichnung: „Material zur Lösung der Halbjudenfrage“ vom 11. 10. 35 (R 18/5513, Bl. 141–155) und eine z. T. analoge geheime Vorlage für Frick: „Grundsätzliches zu den Ausführungsbestimmungen zum Reichsbürgergesetz und zum Blutschutzgesetz“ vom 2. 11. 35 (R 18/5514, Bl. 45–55). Beide Schriftstücke exemplifizieren auch die Taktik des RIM, die Parteivertreter dadurch von ihren Maximalforderungen abzubringen, indem man ihnen die Absurdität einer konsequent verfolgten totalen Rassentrennung an Beispielen vor Augen führte.

grundsätzlich den Juden gleichbehandeln soll oder

– 2.

grundsätzlich den Deutschen gleichbehandeln soll,

– 3.

ob man einen Teil von ihnen den Juden gleichbehandeln soll und einen anderen Teil rechtlich als eine besondere Kategorie, nämlich „deutsch-jüdische Mischlinge“ behandeln soll.

Die Behandlung als deutsch-jüdische Mischlinge würde bedeuten, daß sie auf einer Reihe von Lebensgebieten ungleich den Deutschen, d. h. schlechter als die Deutschen behandelt werden, so z. B.:

– 1.

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums²

– 2.

Reichsbeamten-gesetz vom 30. 6. 33³ (nicht Beamter in Zukunft)

– 3.

Wehrgesetz vom 21. Mai 1935⁴ (nicht Offizier)

– 4.

Reichsarbeitsdienstgesetz⁵ (nicht Stammpersonal im Reichsarbeitsdienst)

– 5.

Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft⁶ (nicht Rechtsanwalt)

– 6.

Gesetz betr. die Zulassung zur Patentanwaltschaft⁷ (nicht Patentanwalt)

– 7.

Gesetz über die Zulassung von Steuerberatern⁸ (nicht Steuerberater)

– 8.

Gesetz über die Zulassung als Verwaltungsrechtsrat⁹ (nicht Rechtsanwalt beim Verwaltungsgericht)

– 9.

Verordnung über die Tätigkeit von Ärzten bei der Ausübung für Krankenkassen¹⁰ (nicht Kassenärzte)

– 10.

Verordnung über die Tätigkeit von Zahnärzten und Zahntechnikern bei den Krankenkassen¹¹ (nicht Kassenärzte)

– 11.

Schriftleitergesetz¹² (nicht Schriftleiter)

– 12.

Kulturkammergesetz¹³ (nicht Mitglieder einer der Kammern, die die Reichskulturkammer bilden)

² Vom 7. 4. 33 (RGBl. I S. 175) i.d.F. des Gesetzes vom 22. 9. 33 (RGBl. I S. 655); s. ARH I/1, Nrr. 93 P. 5, 166 P. 1b, 215 P. 4. Zum Folgenden vgl. ergänzend die im RIM gefertigte „Übersicht über die Gesetze und Verordnungen, in denen Anforderungen an die Reinheit des Blutes gestellt werden“, vom 3. 6. 36 (sie umfaßte zu diesem Zeitpunkt bereits 48 Positionen), sowie allgemein ADAM, Judenpolitik, S. 72–80; WALK.

³ RGBl. I S. 433; s. ARH I/1, Nr. 166 P. 3.

⁴ RGBl. I S. 609; s. Dok. Nr. 159 P. 1.

⁵ Vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 769); s. Dok. Nr. 178 P. 2.

⁶ Vom 7. 4. 33 (RGBl. I S. 188); s. ARH I/1, Nr. 93 P. 8. Vgl. dann auch Dok. Nr. 282 P. 7.

⁷ Vom 22. 4. 33 (RGBl. I S. 217); s. ARH I/1, Nr. 103 P. 8.

⁸ Vom 6. 5. 33 (RGBl. I S. 257); s. ARH I/1, Nr. 119 P. 2..

⁹ Vom 12. 6. 33 (PrGS S. 209).

¹⁰ Richtig: VO über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen vom 22. 4. 33 (RGBl. I S. 222) i. d.F. der VO vom 22. 11. 33 (RGBl. I S. 983).

¹¹ Vom 2. 6. 33 (RGBl. I S. 347) i.d.F. der VO vom 22. 11. 33 (RGBl. I S. 983).

¹² Vom 4. 10. 33 (RGBl. I S. 713); s. ARH I/2, Nr. 224 P. 4.

¹³ Vom 22. 9. 33 (RGBl. I S. 661); s. ARH I/2, Nr. 215 P. 1.

– 13.

Gesetz über die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen¹⁴ (unterliegt den einschränkenden Bestimmungen für Nichtarier)

– 14.

Reichserbhofgesetz¹⁵ (nicht Bauer)

– 15.

Ärzteordnung¹⁶ (nicht Arzt).

Diesen Ausnahmebestimmungen würden sämtliche jüdischen Mischlinge unterliegen, also auch die Vierteljuden.

Zu prüfen ist nunmehr, wie die blutmäßige Stellung dieser Mischlinge hinsichtlich ihrer Ehefähigkeit geregelt werden soll. Dabei sind zu unterscheiden die Vierteljuden von den Halbjuden. Die Vierteljuden sollen die Ehe mit Deutschen und nur mit Deutschen schließen dürfen.

Für die Halbjuden, die nicht als Juden behandelt werden, d. h. praktisch für die zur Zeit des Erlasses des Blutschutzgesetzes¹⁷ unverheirateten, nicht der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörenden Halbjuden, könnte folgende Lösung erwogen werden. Es wird ihnen gestattet

– a)

mit Halbjuden

– b)

mit Volljuden und Dreivierteljuden die Ehe einzugehen.

Im Falle a) bliebe der Halbjude jüdischer Mischling, d. h. er würde nicht zu den Juden gerechnet. Im Falle b) würde der Halbjude infolge seiner Heirat mit einem Voll- oder Dreivierteljuden zum Juden gerechnet.

Entsprechend der Regelung für die Eheschließung müßte die Bestimmung über den außerehelichen Verkehr alsdann folgendermaßen lauten:

Unter Strafe verboten ist der außereheliche Verkehr

– a)

zwischen Voll- und Dreivierteljuden einerseits, und Deutschblütigen und Vierteljuden andererseits,

– b)

zwischen Halbjuden einerseits und Deutschblütigen und Vierteljuden andererseits.

Abgesehen von den Schlechterstellungen des jüdischen Mischlings, die bis jetzt erfolgt sind, fragt es sich, wie der jüdische Mischling insbesondere in Zukunft in der Reichsbürgergesetzgebung behandelt werden soll.

Der jüdische Mischling im Rechtssinne trägt in sich die potentielle Fähigkeit, Reichsbürger zu werden, er bekommt auch das vorläufige Reichsbürgerrecht. Ob er das endgültige Reichsbürgerrecht bekommt, hängt von der Prüfung im Einzelfall und von der Strenge des anzuwendenden Maßstabes ab. Es würde ohne weiteres möglich sein, durch eine interne Anweisung anzuordnen, daß Halbjuden grundsätzlich und generell das Reichsbürgerrecht nicht gegeben wird. In notwendigen Ausnahmefällen könnte diesen Halbjuden (im Rechtssinne jüdische Mischlinge) das Reichsbürgerrecht gegeben werden, ohne daß es notwendig wäre, den Judenbegriff zu durchlöchern.

¹⁴ Vom 25. 4. 33 (RGBl. I S. 225); s. ARH I/1, Nr. 107 P. 5.

¹⁵ Vom 29. 9. 33 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

¹⁶ Die seit Ende 1933 in Vorbereitung befindliche Reichsärzteordnung wurde erst am 13. 12. 35 verabschiedet; s. Dok. Nrr. 222, 279, 282 P. 1.

¹⁷ Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. 9. 35 (RGBl. I S. 1146) war am 16. 9. verkündet worden und tags darauf in Kraft getreten. Abdruck u.a.: MICHALKANr. 78.

¹⁸Diese Durchlöcherung des Judenbegriffs ist dann in jedem einzelnen Falle notwendig, wenn der Judenbegriff als solcher von vornherein den Halbjuden umfaßt.

Für die Zuteilung der Halbjuden würde sich nunmehr folgendes ergeben. Als Juden zu behandeln wären die Halbjuden,

– a)

die der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört haben, angehören oder künftig in sie aufgenommen werden,

– b)

die mit einem Juden verheiratet sind oder waren oder künftig einen solchen heiraten,

– c)

wer aus einer Ehe stammt, die nach dem Inkrafttreten [des Blutschutzgesetzes] etwa mit einer Deutsch-Österreicherin von einem Staatsangehörigen deutschen Juden geschlossen wird,

– d)

der nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird, d. h. alle diejenigen, die unter dem Recht der Nürnberger Gesetze erzeugt sind,

– e)

der sich laut einer vom Reichsinnenminister im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers getroffenen Feststellung seinem Wesen und Verhalten nach zum Judentum bekennt und

– f)

alle Nachkommen der unter a) – e) genannten jüdischen Mischlinge.

Alle übrigen Halbjuden würden als jüdische Mischlinge gelten, das sind praktisch folgende Gruppen:

– a)

Halbjuden, die z.Zt. des Erlasses des Gesetzes arisch verheiratet waren oder sind,

– b)

die unverheirateten, nicht der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörenden Halbjuden, soweit sie nicht etwa nach Ziffer e) zu den Juden gerechnet werden.

Von den zur Zeit des Erlasses des Blutschutzgesetzes unverheirateten, nicht der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörenden Halbjuden würden die einen Mischling gleicher Art Heiratenden Mischlinge im Rechtssinne bleiben, dagegen würden die einen Dreiviertel- oder Volljuden Heiratenden wieder noch als Juden behandelt werden.

Diese Regelung für unverheiratete Halbjuden geht auf Ansichten des Rasseforschers Günther¹⁹ zurück. Günther vertritt den Standpunkt, daß

aus Ehen zwischen Halbjuden im allgemeinen wenig oder gar keine Nachkommen zu entstehen pflegen.

Es ist daher damit zu rechnen, daß diese halbjüdische Mischlingsrasse in einigen Generationen ausstirbt.

Die Rechtsstellung des arischen Ehegatten eines Juden.

Läßt man den arischen Ehegatten eines Juden als Juden gelten, so kann das nur den Sinn haben, daß der arische Ehegatte gleich einem Juden behandelt werden soll, denn biologisch ist und bleibt der arische Ehegatte Arier. Behandelt man aber den arischen Ehegatten eines Juden als Juden, so

¹⁸ Der folgende Absatz in der Vorlage rot umrandet. Im Begleitschreiben Stuckarts an Frick (o. Anm. 1) hieß es dazu: „Der Verbindungsstab hat noch einen Wunsch, nämlich daß auf Seite 3 unten das rot Umrandete gestrichen wird. Ich habe wegen der Streichung keine Schwierigkeiten gemacht, halte es jedoch für sehr zweckmäßig, wenn in der mündlichen Besprechung mit dem Führer der in diesem Satz enthaltene Gedanke zum Ausdruck gebracht wird.“

¹⁹ Hans F.K. Günther (*1891), seit 1935 o. Prof. für Sozialanthropologie in Berlin. Veröffentlichungen u.a.: Rassenkunde des dt. Volkes, 1922; Rassenkunde des jüd. Volkes, 1929.

sind unübersehbare praktische Konsequenzen nicht zu vermeiden. Zweckmäßiger als die Gleichstellung des arischen Ehegatten eines Juden mit den Juden ist die rechtlich gleiche Behandlung dieses arischen Ehegatten, ohne die äußerliche Gleichstellung mit dem Juden herbeizuführen. Zu erwägen wäre, den arischen Ehegatten eines Juden genau so zu behandeln wie den jüdischen Mischling im Rechtssinne, nämlich ihn auf allen Lebensgebieten, die oben unter Ziffer 1–15 aufgeführt sind, schlechter zu stellen als den Deutschen²⁰.

²⁰ Am 7. 11. 35 schrieb Stuckart an Pfundtner: „Der Führer hat den von mir im Verbindungsstab diktierten Lösungsvorschlag der Halbjudenfrage gebilligt. Auf Grund dieses Vorschlages sind die beiden Verordnungen zum Reichsbürgergesetz und zum Blutschutzgesetz neu gefaßt worden. Die Neufassungen vom 6. 11. 1935 füge ich in der Anlage bei. Sie haben die Zustimmung des Reichsärztesführers Wagner und des Stellvertreters des Führers gefunden. Herr Minister [Frick] billigt sie ebenfalls. Es steht daher zu erwarten, daß die beiden Ausführungsverordnungen heute von dem Führer und den beteiligten Ministern unterzeichnet werden.“ R 18/5514, Bl. 92; Entwürfe ebd. Bl. 93–101.

Die 1. VO zum Reichsbürgergesetz und die 1. VO zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des dt. Blutes und der dt. Ehre wurden beide am 14. 11. 35 von Hitler ausgefertigt (RGBl. I S. 1333, 1334); ADAM, Judenpolitik, S. 140–144. Der hinfort geltende Judenbegriff im Sinne der Nürnberger Gesetze war in den §§ 2 und 5 der 1. ReichsbürgerVO wie folgt definiert:

§ 2: „(2) Jüdischer Mischling ist, wer von einem oder zwei der Rasse nach volljüdischen Großelternteilen abstammt, sofern er nicht nach § 5 Abs. 2 als Jude gilt. Als volljüdisch gilt ein Großelternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat.“

§ 5: „(1) Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großelternteilen abstammt. § 2 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

(2) Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende Staatsangehörige jüdische Mischling,

– a)

der beim Erlaß des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat oder danach in sie aufgenommen wird,

– b)

der beim Erlaß des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet,

– c)

der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 (RGBl. I S. 1146) geschlossen ist,

– d)

der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird.“ Abdruck auch: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 22

Goebbels vermerkte über die VO ins Tagebuch: „Ein Kompromiß, aber der bestmögliche. Vierteljuden zu uns herüber. Halbjuden nur in Ausnahme. In Gottes Namen, damit Ruhe kommt. Geschickt und unauffällig in die Presse lancieren.“ GOEBBELS, Tagebücher II, S. 540. Zur rechtlichen Definition von Ausnahmegewilligungen s. J. STEINER / J. v. CORNBERG, Willkür in der Willkür. Befreiungen von den antisemit. Nürnberger Gesetzen, in: VfZ 46 (1998), S. 143 ff., hier 144–148. Zur Erörterung des Ausscheidens der Juden und jüd. Mischlinge aus allen Ämtern mit öffentlicher Funktion s. des weiteren Dok. Nr. 277. Umfangreiche Sammlung in- und ausländ. Pressestimmen zu beiden Verordnungen: R 2501/3075, Bl. 130 ff.

Die vom RIM erstrebte allgemeine und abschließende Verbindlichkeit der Anforderungen an die „Reinheit des Blutes“ nach der 1. ReichsbürgerVO wurde bereits Anfang 1936 für den Sektor der privatrechtl. Vereinigungen wieder aufgeweicht; s. Folgeband, Dok. vom 22. 2. 36.

Zitierhinweis

Nr. 260 Diktat des Staatssekretärs Stuckart vom 6. November 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d260>